

문1.

갑은 을에 대하여 매매대금 1억원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 “갑이 주장하는 매매계약의 성립 시에 나는 외국에 출장 중이었다”고 진술하였다. 다음 각 설문에 대하여 결론을 먼저 서술하고, 그 논거를 제시하라

(1) 을의 진술은 부인인가. 항변인가? (10점)

(2) 을의 위 진술에 대하여 갑은 “을이 그 당시 외국에 출장 중이었다는 사실은 인정한다”고 진술하였다. 갑의 진술은 자백으로서 효력이 생기는가?(10점)

문2.

甲은 乙을 상대로 대여금반환청구의 소를 제기하면서 乙 명의로 작성되고 乙의 인장이 날인되어 있는 차용증서를 증거로 제출하였다. 법원은 변론기일에 위 차용증서에 대해 증거결정을 한 후 증거조사를 하였다. 다음 각 설문에 대하여 결론을 먼저 서술하고, 그 논거를 제시하라(아래 각 설문은 각 독립적인 것임).

(1) 乙은 위 차용증서에 대한 성립의 인부를 함에 있어 위 차용증서에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만(즉 인영부분은 인정하지만), 자신은 스스로 날인행위를 한 적이 없다고 부인하였다. 법원이 乙의 외사에 기한 날인행위가 있었는지의 여부에 관하여 확신을 가지지 못하는 경우(진위불명 상태에 이른 경우) 법원은 위 차용증서의 진정성립을 인정할 수 있는가?(20점)

(2) 만약 甲이 제출한 위 차용증서의 진정성립이 인정된다면, 법원은 甲과 乙 사이에 위 차용증서의 기재 내용과 같은 소비대차계약체결 사실을 인정하여야 하는가? (10점)

(3) 乙이 위 차용증서에 대한 날인사실을 인정한 후, 위 차용증서가 백지상태로 작성·교부되었고, 甲이 추후 위 차용증서에 그 내용을 기재한 것(즉 백지부분을 보충한 것)이라는 사실을 증명한 경우, 법원은 위 차용증서의 진정성립을 인정할 수 있는가?(10점)

(4) 만약 乙이 위 차용증서에 대한 인부절차에서 진정성립을 인정하였다가 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 차용증서가 위조된 것이라고 하면서 이를 부인하는 항변을 제출하였다면 법원은 이를 어떻게 처리해야 하는가? (10점)

문3. 갑은, 을이 갑의 소유로 등기되어 있던 아파트에 관하여 관계서류를 위조하여 아무런 원인 없이 소유권이전등기를 넘겨갔다고 주장하면서, 을을 상대로 소유권이전 등기 말소청구소송을 제기하였다. 이 소송에서 을은 관계서류를 위조하여 이전등기를 마친 것이 아니라 갑의 대리인(병)로부터 적법하게 아파트를 매수하여 이전등기를 마친 것이라고 주장하였다. 법원이 심리한 결과 갑의 병에 대한 대리권수여 여부가 전위불명이 되어버린 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

문4>

甲은 중국 국적을 갖고 있는 자로서 대한민국 부산에 (영업소를) 두고 있는 중국 법인인 A항공사의 승무원이다. 북경을 출발한 A항공사 소유의 항공기에 탑승하여 근무하고 있었다. 위 항공기가 대한민국의 부산 소재 김해공항에 착륙하다가 활주로 부근의 야산에 부딪혀 추락하면서 甲을 비롯한 승무원 및 탑승객 전원이 사망하였다. 사망한 甲의 부모인 乙과 丙은 중국 국적을 가지고 있는데, 乙이 현재 서울 소재 중국계 은행에서 일을 하고 있어서 모두 서울에 살고 있다. 乙과 丙은 A항공사를 상대로 위 사고로 인한 甲의 사망을 이유로 부산지방법원에 5억원의 손해배상청구권의 소를 제기하였는데, A항공사는 대한민국법원에 재판관할권이 없다고 주장하고 있다. 부산지방법원은 이 사건 소에 대하여 관할권을 가지는가? (10점)

<채점 기준>

문1>의 (1)

1. 결론

부인 즉 이유부 부인이다.(2점)

2. 논거

항변과 부인 특히 이유부 부인과의 차이를 약술하여야 함.

사안의 경우 을이 계약 성립시에 외국에 출장 중이었다는 주장 내지 진술(현장에 부재하였다는 진술)은 갑이 주장, 증명책임을 부담하는 계약체결 사실과는 양립되지 않는 별개의 사실을 부가하면서 갑의 주장을 부정하는 것이기 때문에 이유부 부인에 해당함. (8점)

문1>의 (2)

1. 결론

자백으로서의 효력은 생기지 않는다. 즉 법원에 대한 구속력은 물론 당사자에 대한 구속력도 생기 생기지 않는다.(2점)

2. 논거

자백의 의의, 변론주의의 내용 중 하나로서 자백에는 법원 및 당사자에 대한 구속력이 발생, 그 대상이 되는 사실은 원칙적으로 주요사실에 한 한다는 것이 통설, 판례의 입장. 그렇지 않을 경우 자유심증주의에 반하게 됨. 사안의 경우 을이 그 당시 외국에 출장 중이었다는 사실은 갑이 주장하는 계약체결사실의 부존재를 추인케 하는 간접사실에 불과하므로 이를 자백하였다 하더라도 자백으로서의 효력은 발생하지 않는다. 구체적으로 법원은 자백한 사실과 다른 사실을 인정할 수 있고, 갑은 이를 임의로 철회할 수 있다. (8점)

문2>의 (1)

1. 결론

진정성립을 인정할 수 있다.(5점)

2. 논거

차용증서는 사문서이다. 사문서의 경우 거증자가 그 진정성립을 증명하여야 한다(제357조). 그런데 제358조는 사문서에 본인이나 대리인의 의사에 기한 서명이나 날인

또는 무인이 있으면 진정성립이 추정됨을 규정하고 있다.

사안에서와 같이 인영부분은 인정하되 날인사실을 부인한 경우, 통설과 판례는 이른바 2단의 추정이론으로 사문서 전체의 진정성립을 추정하고 있다(작성명의인인 인영부분이 인정되면 그의 의사에 기해 날인행위가 행하여 졌음이 추정되므로¹⁾ 결국 제 358조에 의하여 문서전체의 진정성립이 추정된다). 따라서 을이 인장의 도용사실 또는 모용사실에 대하여(즉 제3자에 의해 날인행위가 행하여 졌음에 대하여) 증명을 하지 못해 진위불명 상태에 빠진 이상 차용증서의 진정성립은 추정되므로 진정성립을 인정할 수 있다. (15점)

문2>의 (2)

1. 결론

특별한 사정이 없는 이상 소비대차계약체결 사실을 인정하여 한다. (2점)

2. 논거

처분문서란? 실질적 증거력이란?

처분문서의 경우 보고문서와는 달리 형식적 증거력이 인정되면 즉 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증거력이 인정된다. 차용증서는 증명하고자 하는 소비대차계약이라는 법률행위의 존재를 나타내는 처분문서이므로 그 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상(그 기재내용을 부정해야 할 정도로 분명하고도 확실한 반증이 없는 이상) 그에 기재되어 있는 문언대로 소비대차계약이 체결된 사실을 인정하여야 한다. (8점)

문2>의 (3)

1. 결론

갑이 을로부터 백지부분(미완성부분)의 보충 내지 그에 관한 작성권한을 위임받았다는 사실을 증명하지 못하는 한 진정성립을 인정해서는 안 된다.(5점)

2. 논거

이른바 2단의 추정이론은 사문서의 내용이 먼저 기재되어 완성된 상태에서 서명이나

1) 다만, 날인행위가 을의 의사에 기한 것이라는 추정은 사실상 추정이므로 만약 날인행위가 문서작성 명의인인 을이 아닌 타인에 의하여 행해 진 것임이 밝혀지거나 을의 의사에 반하여(강박에 의하여) 또는 을의 의사에 기하지 않고(도용되어) 행해 진 것임이 밝혀진 경우에는 그 추정이 깨어진다(대판 93다4151, 94다41324). 이와 같이 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의하여 이루어 진 것임이 밝혀져 사실상 추정이 깨진 경우, 문서제출자는 그 날인행위가 작성명의인으로 부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 증명할 책임이 있다(대판 94다41324).

날인이 행해진 경우에만 적용되는 것이고, 사안에서와 같이 문서가 미완성 상태에서 서명이나 날인이 행해진 경우에는 적용되지 않는다. 따라서 위 차용증서가 백지상태로 작성·교부되었고, 甲이 추후 위 차용증서에 그 내용을 기재한 것(백지부분을 보충한 것)이라는 사실이 증명된 이상, 거증자인 갑은 을로부터 백지부분의 보충 등 그 작성에 관한 권한을 위임받았음을 증명하여야 하고(증명책임), 이를 증명하지 못하면 위 차용증서의 진정성립은 인정될 수 없다. (5점)

문2>의 (4)

1. 결론

특별한 사정이 없는 한 위조항변을 배척하여야 한다.(3점)

2. 논거

문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이지만 이에 대하여 재판상 자백과 같은 구속력이 인정된다(판례). 따라서 법원은 이를 기초로 판단하여야 하고(차용증서의 진정성립을 인정하여야 하고) 당사자는 이에 관한 자백을 취소하거나 철회할 수 없다. 당사자가 이를 취소 내지 철회하기 위해서는 상대방의 동의가 있거나, 진실에 반하고 착오로 인해 자백하였음을 증명하거나 그 자백이 형사상 처벌받을 제3자의 행위로 인하여 행하여 졌다는 점을 증명하여야만 한다. (7점)

문3>

1. 등기의 추정력 : 부동산 등기부상 소유자로 등기되어 있는 자는 특별한 사정이 없는 한 그 부동산의 소유자로 추정된다. 즉 판례에 의하면 등기가 있으면 등기된 권리의 존재 및 귀속, 등기원인의 존재 및 등기절차의 적법성이 법률상 추정된다고 하고 있다. (5점)
2. 이와 같이 법률상 추정의 경우에는 상대방이 추정된 사실에 반하는 반대사실에 대한 증명책임을 진다. 즉 추정된 사실을 깨뜨리려면 반증으로 족한 것이 아니라 반대사실의 존재에 대하여 법관에게 확신을 주어야만 한다. 따라서 현 등기명의인인 피고 을이 갑의 대리인 병에 의한 계약체결사실을 주장한 경우에 전 소유명의인인 갑은 그 반대사실 즉 병에게 갑을 대리할 권한이 없었다든가 또는 병이 갑의 등기관계서류를 위조하였다는 등의 원인무효사실에 대한 증명책임을 진다. (10점)
3. 따라서 사안의 경우 법원이 심리한 결과 병에게 대리권 수여 여부가 진위불명이 되어 버렸으므로(즉 법원이 병에게 대리권이 수여되지 않았다는 사실에 대하여 확신을 갖지 못하게 되었으므로) 법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하여야

한다.(5점)

문4>

1. 국제재판관할권의 결정기준에 관한 학설을 검토해야 함.

관할 역추지설, 관할 배분설의 입장을 간단히 설명하고 수정역추지설이 통설, 판례임을 설시(5점).

2. 이 사건 소의 경우 토지관할권(불법행위지와 피고의 영업소 소재지)이 대한민국에 있으므로 대한민국 법원(부산지방법원)에 관할권이 있는 것으로 보아야 한다. 즉 이 사건 소는 대한민국 법원과 실질적 관련성이 있으므로 위 법원은 관할권을 가진다 (5점).